



COPIA

CITTA' DI SQUILLACE*-Prov. di Catanzaro-***DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N.10 Registro Deliberazioni del 20/06/2021	Validazione piano tariffario TARI - Anno 2020 - OGGETTO																																																								
Pareri di cui all'Art. 49 del D.lgs n. 267 del 18/8/2000 Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica: IL RESPONSABILE	L'anno 2021 addì venti del mese di giugno alle ore 10:00 in Squillace nella sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, convocato per determinazione del Presidente come da avvisi scritti e notificati nei termini prescritti, in sessione straordinaria seduta pubblica. All'inizio della trattazione dell'argomento di cui in oggetto risultano presenti i Sigg.																																																								
SETTORE FINANZIARIO Si esprime parere favorevole ai sensi dell'Art. 49 del D.lgs n° 267 del 18/8/2000 in ordine alla regolarità contabile. IL RESPONSABILE	<table><tr><th>N°</th><th>COGNOME</th><th>NOME</th><th>Pres.</th></tr><tr><td>1</td><td>MUCCARI</td><td>PASQUALE</td><td>SI</td></tr><tr><td>2</td><td>CARABETTA</td><td>STEFANO</td><td>NO</td></tr><tr><td>3</td><td>CACCIA</td><td>FRANCESCO GUERINO</td><td>SI</td></tr><tr><td>4</td><td>TALOTTA</td><td>ROSETTA</td><td>SI</td></tr><tr><td>5</td><td>MERCURIO</td><td>PAOLO</td><td>SI</td></tr><tr><td>6</td><td>ALOISE</td><td>ALESSANDRO</td><td>SI</td></tr><tr><td>7</td><td>ROTUNDO</td><td>FRANCESCO</td><td>SI</td></tr><tr><td>8</td><td>VECCHIO</td><td>GIUSEPPE</td><td>SI</td></tr><tr><td>9</td><td>MESORACA OLDANI</td><td>ROCCO</td><td>NO</td></tr><tr><td>10</td><td>ZOFREA</td><td>VINCENZO</td><td>NO</td></tr><tr><td>11</td><td>MUNGO</td><td>ANNA MARIA</td><td>NO</td></tr><tr><td>12</td><td>FACCILOLO</td><td>GIUSEPPE</td><td>SI</td></tr><tr><td>13</td><td>PRIMERANO</td><td>ANTONIO</td><td>SI</td></tr></table> Totali presenti n° 9 Consiglieri su n° 13 assegnati al Comune	N°	COGNOME	NOME	Pres.	1	MUCCARI	PASQUALE	SI	2	CARABETTA	STEFANO	NO	3	CACCIA	FRANCESCO GUERINO	SI	4	TALOTTA	ROSETTA	SI	5	MERCURIO	PAOLO	SI	6	ALOISE	ALESSANDRO	SI	7	ROTUNDO	FRANCESCO	SI	8	VECCHIO	GIUSEPPE	SI	9	MESORACA OLDANI	ROCCO	NO	10	ZOFREA	VINCENZO	NO	11	MUNGO	ANNA MARIA	NO	12	FACCILOLO	GIUSEPPE	SI	13	PRIMERANO	ANTONIO	SI
N°	COGNOME	NOME	Pres.																																																						
1	MUCCARI	PASQUALE	SI																																																						
2	CARABETTA	STEFANO	NO																																																						
3	CACCIA	FRANCESCO GUERINO	SI																																																						
4	TALOTTA	ROSETTA	SI																																																						
5	MERCURIO	PAOLO	SI																																																						
6	ALOISE	ALESSANDRO	SI																																																						
7	ROTUNDO	FRANCESCO	SI																																																						
8	VECCHIO	GIUSEPPE	SI																																																						
9	MESORACA OLDANI	ROCCO	NO																																																						
10	ZOFREA	VINCENZO	NO																																																						
11	MUNGO	ANNA MARIA	NO																																																						
12	FACCILOLO	GIUSEPPE	SI																																																						
13	PRIMERANO	ANTONIO	SI																																																						

Partecipa il Segretario Comunale Avv. Giuseppina Ferrucci la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertato il numero dei presenti la presidenza dichiarata valida e legale la riunione, apre la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti* (TARI);
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: *"In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*; la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *"con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria"* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *"predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»"* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *"diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti"* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

Vista la deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" che approva il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR);

Dato atto che la citata delibera dell'ARERA ed i suoi allegati definiscono le modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie;

Atteso che ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
- b) costi d'uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
- c) componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019;

Dato atto che la succitata deliberazione ARERA in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 6 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- b) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

Atteso che lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

Preso atto che l'Ente territorialmente competente è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione, come "l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente";

Dato atto che nel caso del Comune di Squillace l'Ente di governo dell'Ambito (Egato), istituito ai sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 è costituito ma non operativo ed è identificabile nell'ATO di Catanzaro;

Dato atto che le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune;

Visto lo schema di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif, dal soggetto gestore, acquisito agli atti ed integrato con le voci inserite direttamente dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, da cui risulta un costo complessivo di € 585.450,13;

Preso atto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e che risultano presenti in particolare i documenti di cui all'art. 6 della deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif e più precisamente:

- la relazione di accompagnamento che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- la relazione di validazione del Piano economico e finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani elaborata da IOPA srls soggetto affidatario del Comune di Squillace;
- lo schema PEF ARERA compilato e trasmesso dal gestore del servizio SIECO Spa

Dato atto che nella relazione illustrativa al Piano Finanziario elaborato da SIECO Spa sono stati indicati i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa all'Ente territorialmente competente.

Dato atto che si è proceduto con esito favorevole alla validazione del suddetto piano finanziario, attraverso la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari, come attestata dalla relazione di IOPA Srls da cui risulta che sono stati verificati:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dalla delibera ARERA 443/2019/R/rif per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore;

Ritenuto per quanto sopra di validare conseguentemente il Piano finanziario e i relativi allegati e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla validazione formale del suddetto Piano che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti;

Atteso pertanto che sulla base del suddetto PEF risulta che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2020 è pari ad € 585.450,13, e che l'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa è pari a € 191.779,33, mentre l'ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa è pari ad € 387.329,46 ed € 5.741,35 per attività esterne al ciclo integrato RU;

Vista la deliberazione del C.C. n. 33 del 26/09/2020 con cui è stato approvato il PEF Tari 2020

Vista la deliberazione del C.C. n. 34 del 26/09/2020 con cui sono state determinate le tariffe TARI per l'anno 2020;

Ritenuto inoltre di dare evidenza che non sussiste differenziale tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori-ricognitori di voti e proclamazioni dal sig. presidente:

presenti n. 9, assenti n. 4 con votazione unanime

DELIBERA

1) di validare il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020, e relativi allegati (Allegato A) che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di dare atto che il suddetto PEF è stato redatto in conformità con quanto stabilito nella deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif;

3) di trasmettere il Piano finanziario ed i documenti allo stesso allegati all'ARERA ai fini dell'approvazione;

DELIBERA

Inoltre di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n.267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Paolo Mercurio -

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to avv. Giuseppina Ferrucci-

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio on line, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è stata pubblicata il _____ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addi, _____

Il Segretario Comunale
f.to -avv. Giuseppina Ferrucci.-

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs n. 267/2000:

- ☐ Poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4);
- ☐ Poiché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3);

Addi 02 LUG. 2021

Il Responsabile

È copia conforme all'originale

Il Segretario Comunale
f.to -avv. Giuseppina Ferrucci.-

